

1500330-36.2022.8.26.0006

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: José Ricardo Santini Antonietto

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Regional VI - Penha de França

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/08/2022

... para caracterizar, eventualmente, o crime de tráfico, bem mais grave.

Por outro lado, enquanto não houver reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade da previsão contida no art. 28 da Lei nº 11.343/06, a mesma continua sendo criminosa.

Resta a dosagem da pena.

Nos termos do art. 59 do Código Penal, considerando as circunstâncias do fato e a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de SÃO PAULO

Foro Regional VI - Penha de França

1ª Vara Criminal

Rua Dr. João Ribeiro nº 433, São Paulo - SP - cep 03634-010

1500330-36.2022.8.26.0006 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500330-36.2022.8.26.0006 - Termo Circunstanciado

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

CAYQUE AUGUSTO DE LARA CAMPOS

Prioridade Idoso

Juiz de Direito: Dr. JOSÉ RICARDO SANTINI ANTONIETTO

Vistos.

Trata-se de ação penal pública movida contra CAYQUE AUGUSTO DE LARA CAMPOS, qualificado nos autos, como incurso no art. 28 da Lei 11.343/06, pelo fato de, no dia 09/02/2022, por volta das 08h11min, na Rua Icó, 72, Artur Alvim, nesta Capital, haver sido surpreendido por policiais trazendo consigo, para consumo próprio, duas porções de cocaína, na forma de crack, substância entorpecente e que causa dependências física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 75/76).

Sem relatório (art. 81, § 3º, da Lei nº 9.099/95).

Decido.

O réu não fez jus à transação penal, suspensão condicional do processo e acordo de não persecução penal, por ser reincidente em crime doloso (fls. 44/58, 67/71 e 77, item 2).

O exame das provas revela que a ação penal é procedente.

Com efeito, a testemunha Adriano Roda dos Santos, policial militar, disse ter sido acionado, via Copom, a fim de atender uma ocorrência segundo a qual um indivíduo

havia quebrado o portão da casa da própria mãe para entrar. Chegando ao local, avistou o réu, que tentou fugir pulando pelos telhados das casas, sendo contudo convencido a retornar, o que acabou fazendo, seguindo a abordagem tranquila a partir daí. Realizada revista pessoal, localizou duas porções de cocaína em poder do réu, que disse se destinarem ao consumo próprio. Informou ter apurado no local ainda que a genitora do réu tinha uma medida protetiva contra ele, que estava proibido de entrar na casa dela, já tendo atendido outra ocorrência envolvendo-o. A testemunha Monique Daila Gomes da Silva Santos, policial militar, disse, na delegacia, ter sido acionada a fim de atender uma ocorrência de desinteligência, sendo que chegando ao local se deparou com familiares do réu, que disseram que ele havia danificado o portão da casa e adentrado, estando visivelmente alterado e nervoso. Ao localizarem o réu, o mesmo estava alterado e resistiu à abordagem, sendo necessário o uso de algemas. Ao revistá-lo, encontrou duas porções de crack, juntamente com um cachimbo de alumínio normalmente usado para fumar a substância, conduzindo-o então à delegacia (fls. 2).

O réu, em seu interrogatório na esfera policial, disse ser usuário de drogas desde os 20 anos, tendo comprado as duas porções de crack encontradas em seu poder de um desconhecido numa favela no bairro do Nhocuné, pagando R\$ 5,00 cada (fls. 1.). Em Juízo, disse que no dia do fato foi abordado por policiais, que encontraram a droga no bolso de sua calça, a qual se destinava ao consumo próprio, sendo dependente químico, não lembrando de quem a comprou e nem quanto pagou.

Assim, verifica-se que a prova oral produzida é suficiente para autorizar a conclusão segura de que o réu cometeu o crime que lhe foi imputado na denúncia, na medida em que foi surpreendido por policiais em poder de duas porções de cocaína, na forma de crack, destinadas ao consumo próprio, substância entorpecente e que causa dependências física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De outra parte, a materialidade do delito está comprovada pelos laudos de constatação e de exame químico-toxicológico, que apresentaram resultados positivos para cocaína e contêm a necessária fundamentação (fls. 84/87 e 88/90).

A conduta do réu tipifica o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.

Não há que se falar em atipicidade da conduta do réu, pelo só fato de ter sido surpreendido com pequena quantidade de droga, destinada ao consumo próprio, uma vez que o legislador não faz essa distinção, servindo o volume dela apenas para caracterizar, eventualmente, o crime de tráfico, bem mais grave.

Por outro lado, enquanto não houver reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade da previsão contida no art. 28 da Lei nº 11.343/06, a mesma continua sendo criminosa.

Resta a dosagem da pena.

Nos termos do art. 59 do Código Penal, considerando as circunstâncias do fato e a reincidência do réu, que possui várias condenações anteriores, duas inclusive pela mesma prática criminosa, hei por bem aplicar a pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de cinco meses, prevista no art. 28, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

Isto posto, julgo procedente a ação penal movida contra CAYQUE AUGUSTO DE LARA CAMPOS, qualificado nos autos, e CONDENO-O à pena de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de cinco meses, prevista no art. 28, inciso II, da Lei nº 11.343/06.

Lance-se o seu nome, oportunamente, no rol dos culpados.

P. I. C.

São Paulo, 12 de agosto de 2022.

CE R T I D ã O

Certifico e dou fé que, nesta data, fiz publicar em cartório a r. sentença supra.

São Paulo, data supra. Eu, _____ (_____), escrevente, subscrevi.